

1500373-92.2021.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... que ratificou a prisão em flagrante pelo tráfico de drogas. Na delegacia, john confirmou que havia comprado as drogas em Tupã e revenderia na cidade de Queiroz. A abordagem realizada foi durante um patrulhamento de rotina. Esclareceu ainda que é a segunda vez que abordou John pela prática do tráfico, e que nunca tiveram desentendimentos pretéritos com o acusado."

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500373-92.2021.8.26.0592 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500373-92.2021.8.26.0592

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2349999/2021 - DEL.POL.QUEIROZ, 22125570 - DEL.POL.QUEIROZ, 196/21/405 - DEL.POL.QUEIROZ, 2349999 - DEL.POL.QUEIROZ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOHN CRISTOPHER DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Vistos.

O Ministério Público apresentou denúncia (fls. 120/122) em face de John Cristopher da Silva pela suposta prática dos seguintes fatos:

"Consta dos autos que, no dia 24 de dezembro de 2021, por volta das 19h25min, na Avenida Barão do Rio Branco, nº 10, Centro, Cidade de Queiroz, e Comarca de Tupã/SP, JOHN CRISTOPHER DA SILVA, trazia consigo, para posterior entrega ao consumo de terceiros, drogas, consistentes em 41 (quarenta e um) microtubos plásticos (eppendorf's) contendo "CRACK", com peso líquido de 3,81g, 04 (quatro) porções envoltas em invólucro plástico de COCAÍNA, com peso líquido de 32,07g, e 03

(três) porções envoltas em plástico de MACONHA, com peso líquido de 56,95g - cf. auto de exibição e apreensão de fl. 32 e laudo de constatação de substâncias entorpecentes de fls. 34/36 e 108/113; sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Tais substâncias causam dependência e constam da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à Portaria SVS/MS nº 344/98.

É dos autos que o denunciado decidiu praticar o tráfico de drogas na cidade de Queiroz, e, para tanto, as substâncias eram adquiridas de fornecedor não identificado e, depois, comercializadas ao consumo de terceiros.

Conforme consta, o denunciado já era conhecido nos meios policiais, e então foi visto caminhando com uma mochila nas costas pelos policiais militares Jaime e James, os quais deliberaram por abordá-lo na Rua São Pedro sentido Avenida Barão do Rio Branco.

Ocorre que, iniciada a abordagem, o denunciado resistiu e então foi necessário o uso de força física moderada para contê-lo, sendo então acionado um popular que passava pelo local, de nome Michel Lopes, a fim de acompanhar a revista pessoal. Na sequência, foi encontrado dentro do interior da mochila a qual o denunciado carregava consigo, 41 (quarenta e um) microtubos plásticos (ependorf's) contendo "CRACK", com peso líquido de 3,81g, 04 (quatro) porções envoltas em invólucro plástico de COCAÍNA, com peso líquido de 32,07g, e 03 (três) porções envoltas em plástico de MACONHA, com peso líquido de 56,95g.

O denunciado foi apresentado à Delegacia de Policial, onde foi autuado e preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas.

As drogas foram apreendidas (fls. 32) e submetidas a laudos de constatação, colacionados aos autos, que atestou que se tratava de "crack", cocaína e maconha (cf. laudos de fls. 34/36 e 108/113).

Assim, a quantidade e natureza das drogas, a forma de acondicionamento, as prévias informações dos policiais, bem como as demais circunstâncias da prisão do denunciado indicam que as drogas com ele localizadas eram destinadas à traficância.

Devidamente notificado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 293/194).

A denúncia foi recebida em 20/04/2022 (fls. 301/303).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas testemunhas sendo, após, interrogado o réu.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação (fls. 352/359) e a Defesa pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, pela desclassificação (fls. 361/366).

Vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência (fls. 02/04); auto de prisão em flagrante (fls. 01); termos de depoimentos (fls. 05/07) auto de apreensão (fls. 32); laudos periciais (fls. 34/36 e 108/113), fotografias (fls. 37/40); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A testemunha James Porcel de Couto, Policial Militar, em seu depoimento judicial, relatou "que estavam de serviço na cidade de Queiroz quando avistaram John, que se

encontrava com uma bolsa preta, e demonstrou certo nervosismo. Já era de conhecimento dos policiais que John tem envolvimento com o tráfico de drogas. Durante abordagem, John reagiu para não ser abordado, com cotoveladas e socos. Após, foi possível sua imobilização. Uma testemunha acompanhou todos os fatos, e foi chamada para acompanhar os fatos. Em revista na bolsa que John trazia consigo, foram encontradas quarenta e um eppendorfs de crack, quatro porções generosas de cocaína e três porções generosas de maconha. John foi conduzido até a presença da Autoridade Policial, que ratificou a prisão em flagrante pelo tráfico de drogas. Na delegacia, John confirmou que havia comprado as drogas em Tupã e revenderia na cidade de Queiroz. A abordagem realizada foi durante um patrulhamento de rotina. Esclareceu ainda que é a segunda vez que abordou John pela prática do tráfico, e que nunca tiveram desentendimentos pretéritos com o acusado."

A testemunha Jaime da Cruz, Policial Militar, relatou em sede judicial "que estava em serviço junto com o policial James, quando visualizaram o acusado e realizaram a abordagem. John resistiu a abordagem, sendo necessária sua imobilização. Sob o acompanhamento de uma testemunha, foi realizada a revista na bolsa de John, onde foram encontrados os entorpecentes apreendidos nos autos. John já era conhecido nos meios policiais. A abordagem se deu em razão de várias denúncias, que indicavam John pela prática do tráfico. Esclareceu que as denúncias foram anônimas e, inclusive, já houve a busca domiciliar na casa de John, ocasião em que foram encontradas uma pequena porção de maconha e uma balança de precisão. Não tem conhecimento se o acusado é usuário de drogas."

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há nada de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

A testemunha Michel Lopes, em seu depoimento judicial, relatou " que estava conversando com sua tia, quando percebeu a abordagem dos policiais ao acusado. Disse que não viu a revista da mochila, nem o acusado resistir a abordagem e que apenas foi conduzido à Delegacia pelos policiais. Disse que não viu os entorpecentes apreendidos pelos policiais. Esclareceu que John trazia consigo uma mochila, mas não viu o que tinha no interior. Disse que o policial militar estava devidamente fardado"

Interrogado judicialmente, o réu negou os fatos. Disse "que no dia dos fatos foi abordado pelo Policial 'Couto', e que foi forjado. Era véspera de Natal e trabalhou em Tupã como garçom e depois, comprou duas porções de maconha, para o seu consumo pessoal. Quando estava chegando em sua casa, disse que foi abordado pelo policial 'Goldoni', que pediu pra que ele tirasse a mochila das costas e colocasse no chão. Em revista pessoal, nada foi encontrado. Ao ser indagado, confessou que tinha duas porções de maconha na bolsa, mas que seriam para uso pessoal. Disse que o Policial James, um mês antes dos fatos, invadiu a casa de sua mãe a sua procura, durante a

noite e que filmou a ação. Disse que era reiteradamente oprimido pelo Policial James. Já por ocasião dos fatos, enquanto estava abordado pelo Policial Goldoni, o Policial James parou com seu carro ao lado e, sem estar devidamente fardado, já o aplicou um golpe de mata leão, acabou perdendo as forças e desmaiou. Em seguida, já acordou no plantão policial. Disse que somente ficou sabendo da quantidade de droga apreendida quando foi comunicado pela Delegada. Após ser orientado pela Polícia Civil de Queiroz, procurou o batalhão da Polícia Militar para comunicar os fatos supostamente praticados pelo Policial Militar. Negou que tenha tentado empreender fuga durante a ação policial."

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que o acusado cometeu o crime pelo qual foi denunciado. A versão exculpatória do réu restou isolada em meio às provas colhidas em solo judicial.

A testemunha Michel Lopes - que está em consonância com os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão - descreveu que o acusado foi abordado pelos policiais militares que o conduziram até a presença da D. Autoridade Policial, e que estavam devidamente fardados.

As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade e maneira como encontravam-se acondicionadas, todas em porções individuais, denotam, às claras, sua predisposição: entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no artigo 33 caput, da Lei 11.343/2006.

No caso em tela, houve apreensão de considerável quantidade de entorpecente; os entorpecentes estavam condicionados e embalados para a venda, bem como em porções individuais. Portanto, resta-se atestada a condição de traficante com relação ao réu.

A quantidade de droga apreendida é compatível com o tráfico de drogas comprova a mercancia perpetrada pelo réu. Inequivoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos.

Não se pode olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecentes ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito" "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de tráfico.

É neste sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:TJ-SP - APR: 00020744320158260441 SP 0002074-43.2015.8.26.0441, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 18/12/2020, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:18/12/2020; TJ-SPAPR: 00662402520178260050SP0066240-25.2017.8.26.0050, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento:19/01/2021, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/01/2021.

O termo drogas representa um branco a ser preenchido por norma específica. A Portaria SVS/MS n. 344/1998, em seu anexo, traz a lista de substâncias entorpecentes. Verifico que as substâncias apreendidas, "maconha, crack e cocaína", constam no rol. Portanto se enquadra no conceito de droga.

Quanto ao pedido de desclassificação, razão não assiste à Defesa. Pelas circunstâncias do caso concreto verifico que a conduta do réu se enquadra no artigo

33, caput da Lei de Drogas, e não no artigo 28. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal o Juiz deverá analisar os requisitos do § 2º do artigo 28 da Lei de regência. Razão pela qual não há como se proceder à desclassificação. É neste sentido o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00080935920178260291 SP 0008093-59.2017.8.26.0291, Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro, Data de Julgamento: 20/02/2020, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020; TJ-SP - APR: 15031182420188260536 SP 1503118-24.2018.8.26.0536, Relator: Gilberto Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 01/10/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/10/2020; TJ-SP - APR: 00012106020178260594 SP 0001210-60.2017.8.26.0594, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 26/02/2019, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/03/2019.

O acusado era, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que o acusado cometeu a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

Primeira fase: Foram apreendidas 32,07 gramas de cocaína, 56,95 gramas de maconha e 3,81 gramas de crack, conforme laudo pericial de fls. 34/36, sendo assim, a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, haja vista o alto poder de dependência que estas drogas geram, conduzem no aumento da pena-base, com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas. Aumento em 1/3 e fixo a pena-base em 06 anos e 08 meses de reclusão, e 666 dias-multa.

Segunda fase: O réu é reincidente, nos termos do artigo 61, inciso I do Código Penal (processo nº 1500939-71.2019.8.26.0637, com trânsito em julgado para a Defesa em 27/04/2021 - fls. 53), razão pela qual agravo a pena base em 1/6 e fixo a pena provisória em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, além de 777 dias-multa

Terceira fase: Não há causa de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica do réu, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

A detração deve ser apreciada pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Há precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo neste sentido: APR: 00005683620188260535 SP 0000568-36.2018.8.26.0535, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 06/06/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/06/2019; APL: 00003833520178260146 SP 0000383-35.2017.8.26.0146, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 31/01/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/02/2019; APR: 00463004020188260050 SP 0046300-40.2018.8.26.0050, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 28/02/2019, 9ª Câmara de Direito

Criminal, Data de Publicação: 01/03/2019; Apelação Criminal nº 3005532-74.2013.8.26.0477, Rel. Des. Juvenal Duarte, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. em 14/11/2018; Apelação Criminal nº 0008291-63.2013.8.26.0606, Rel. Des. Ivan Sartori, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. em 06/11/2018.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77 ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional.

Fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º do CP, haja vista a reincidência do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR John Christopher da Silva como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/2006, às penas de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, fixando o regime inicial fechado, e além de 777 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU. O acusado é reincidente, o que evidencia que sua colocação em liberdade neste momento implica risco à ordem pública. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Condene o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado Defensor pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP; Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução penal; Expeça-se certidão de honorários advocatícios previsto na tabela do convênio DPE/OAB para o procedimento em espécie.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se.

Tupã, 01 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA